

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2016/2531	กระทรวงการคลัง	โจทก์
	นาง สม จิต ต์ เกตุ ปัญญา	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย จินดา เกตุ ปัญญา	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538, มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 94

จำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวในนามของตนเองเป็นผู้เช่าจากโจทก์จำเลยและจำเลยร่วมจะนำสืบพยานบุคคลว่าที่จำเลยลงชื่อในสัญญาเช่าเป็นการกระทำแทนจำเลยร่วม จำเลยเป็นตัวแทนเขตของจำเลยร่วมไม่ได้เพราะเท่ากับนำสืบว่าความจริงจำเลยไม่ใช่ผู้เช่า แต่จำเลยร่วมเป็นผู้เช่า จึงเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญาเช่าต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทจากโจทก์ ต่อมาโจทก์ต้องมอบที่ดินและตึกแถวให้เจ้าหน้าทีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงได้บอกเลิกสัญญาเช่า ให้จำเลยมอบตึกที่เช่าคืน แต่จำเลยเพิกเฉยจึงขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกที่เช่า และให้จำเลยชำระเงินต่าง ๆ ที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่านายจินดา เกตุปัญญา ได้เช่าตึกเป็นตัวแทนทำสัญญาเช่าตึกแถวจำเลยไม่ได้อยู่อาศัยหรือรับ

ประโยชน์จากตึกที่เช่านายจินดาได้ถอนจำเลยจากการเป็นตัวแทนแล้ว ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ ต่อมานายจินดาได้เข้าเป็นจำเลยร่วมและให้การทำงานเดียวกันกับ จำเลยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากตึกพิพาทกับให้ชำระเงินพร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยและ จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จำเลยและจำเลยร่วมฎีกาในข้อแรกว่าศาล อุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยและจำเลยร่วมจะนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยลงชื่อในสัญญา เช่าเป็นการกระทำแทนจำเลยร่วมต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 94 ชอบแล้ว แต่จำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าในฐานะตัวแทนเขต ของจำเลยร่วม ซึ่งการตั้งตัวแทนเขตย่อมไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แม้สัญญาเช่า อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 บังคับให้มีหลัก ฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ และมาตรา 798บัญญัติว่า กิจการอันใด ท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจกรรม นั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่โดยสภาพของตัวแทนเขตย่อมไม่มีหลักฐานเป็น หนังสือเมื่อมีการตั้งตัวแทนเขตในสัญญาเช่าจึงควรจะเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 798 วรรคสอง เพราะจะบังคับให้ตัวแทนเขตมีหลักฐานเป็นหนังสือก็เท่ากับไม่ใช่ตัวแทน เขต ด้วยเหตุนี้จำเลยและจำเลยร่วมจึงมีต้องห้ามนำสืบพยานบุคคลว่า จำเลยลงชื่อ ในสัญญาเช่าเป็นการกระทำการแทนจำเลยร่วมนั้นเห็นว่า การที่จำเลยเป็นผู้ลงชื่อ เป็นผู้เช่าในสัญญาเช่า และในสัญญาเช่าก็ระบุว่าจำเลยเป็นผู้เช่าซึ่งมีอายุการเช่า 8 ปี และได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยชอบแล้ว เป็นการทำสัญญาเช่า ในนามจำเลยเอง การที่จำเลยและจำเลยร่วมจะนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยลงชื่อใน สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการกระทำแทนจำเลยร่วม จำเลยเป็นตัวแทนเขตของจำเลย ร่วมก็เท่ากับนำสืบว่าความจริงจำเลยไม่ใช่ผู้เช่าจำเลยร่วมเป็นผู้เช่าจึงเป็นการนำสืบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญาเช่าตึกแถวพิพาท ต้องห้ามตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94(ข) ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3/2516 ระหว่าง นางทิพย์วัลย์นิตยางกูร โจทก์ นายไวฑูร รัชต์บริรักษ์ จำเลย ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟังพยานจำเลยและจำเลยร่วมในข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยและจำเลยร่วมในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยและจำเลยร่วมฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายข้อที่สองว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ตัวแทนเขตหมายถึงตัวแทนโดยปริยาย ย่อมไม่ต้องระบุชื่อในสัญญาเป็นการถูกต้องแต่ใช้เฉพาะตัวแทนกับตัวการ จะใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหาได้ไม่ จำเลยและจำเลยร่วมเห็นว่า การตั้งตัวแทนเขตหาได้มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้เฉพาะตัวแทนกับตัวการไม่ หากยังใช้รับผิดชอบบุคคลภายนอกได้โดยระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 เมื่อจำเลยร่วมตั้งให้จำเลยเป็นตัวแทนเขตในการเช่าทรัพย์สินจากโจทก์จำเลยร่วมก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยแล้วบังคับคดีตามคำร้องของจำเลยร่วมนั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยไว้ในข้อแรกแล้วว่า จำเลยและจำเลยร่วมจะนำสืบว่าจำเลยลงชื่อในสัญญาเช่าแทนจำเลยร่วมไม่ได้ จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นผู้เช่าตึกแถวพิพาท ไม่ใช่จำเลยร่วม จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าต่อโจทก์ ฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมในข้อนี้จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีผลทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นคู่สัญญาเช่าต่อโจทก์ได้ เป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 บรรทัดแรก ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาจำเลยและจำเลยร่วมในข้อนี้ให้"

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ